

Lei Estadual nº 11.817/2000 — penas, comportamento, recompensas e transgressões em espécie

O que a Aula 01 do curso base não ensina: arts. 27 a 49, 60 a 73 e Parte Especial (arts. 75 a 188)

Por que este complemento existe

A Aula 01 do curso base trata dos princípios, da competência, do conceito e do julgamento das transgressões e dos recursos. O edital, porém, lista seis blocos do Código, e três deles **não aparecem na aula: penas disciplinares e medidas administrativas, cancelamento de penas e recompensas e transgressões disciplinares em espécie**. Este material cobre exatamente essas partes. Estude junto com o **Decreto 50.014/2020**, que regulamenta as penas de detenção e prisão.

Penas disciplinares (arts. 27 a 31)

Conceito (art. 27). Pena disciplinar é a **sanção administrativa** imposta ao militar estadual para **fortalecer a disciplina**, reeducando o transgressor e a coletividade e prevenindo novas transgressões.

Rol (art. 28) — cinco penas, da mais leve para a mais grave:

Pena	O que significa
Repreensão	sanção sem privação de liberdade
Detenção	privação relativa : recolhimento em dependência da OME designada (§ 4º, I)
Prisão	privação absoluta : confinamento em local da OME ou em estabelecimento prisional para militares estaduais (§ 4º, II)
Licenciamento a bem da disciplina	afastamento <i>ex officio</i> da praça sem estabilidade (art. 30, § 1º)
Exclusão a bem da disciplina	afastamento <i>ex officio</i> do Aspirante e das demais praças, com ou sem estabilidade (art. 30, § 2º)

Regras do art. 28 que mais caem:

- **Advertência não é pena** (§ 3º): é orientação **verbal**, **sem registro** na ficha, que a autoridade pode usar antes de punir — e pode ficar só nela na **primeira** falta ou quando os antecedentes recomendarem.
- Toda pena aplicada vai para a **ficha disciplinar**: serve para o **comportamento**, se praça, ou para o **conceito**, se oficial (§ 2º).
- **Detenção e prisão: no máximo 30 dias** (§ 4º). O preso tem direito à comunicação imediata do local à família ou a pessoa que indicar (§ 4º, III).
- O **detido** pode, a critério da autoridade, comparecer aos atos de instrução e serviço (§ 5º).
- Em casos especiais, **Oficial, Aspirante e praça graduada** podem cumprir a **prisão em casa** (§ 6º).
- Militares de **círculos diferentes** (oficiais × praças) não ficam na mesma dependência, e todos

ficam separados dos presos à disposição da Justiça (§ 7º).

- Na **primeira prisão**, a autoridade avalia se é conveniente encarcerar; se não encarcerar, publica a decisão fundamentada e o militar fica no quartel (§ 10).

Prisão sem publicação em boletim (art. 29): no máximo **72 horas**, só na hipótese de pronta intervenção do art. 11, § 2º, ou por ordem do **Governador**, dos **Comandantes-Gerais** ou do **Chefe da Casa Militar**. O preso tem direito a saber **quem o prendeu ou interrogou**, à **comunicação à família** e à **assistência da família**.

Licenciamento × exclusão (art. 30): ambos só se aplicam a **Aspirantes e praças** e exigem **processo administrativo disciplinar**.

- **Licenciamento** (praça **sem** estabilidade, processo **sumário** com ampla defesa): quando a conduta afetou o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decore da classe, **ou** quando a praça está no comportamento **MAU há pelo menos 1 ano** e continua com conduta irregular.
- **Exclusão** (Aspirante e praças **com ou sem** estabilidade): a perda da graduação dos julgados culpados em **Conselho de Disciplina** é decidida pelo **Tribunal de Justiça** (ou Tribunal de Justiça Militar, onde houver).

Reabilitação (art. 31): o **Governador**, o **Secretário de Defesa Social** ou os **Comandantes-Gerais** podem reabilitar, a pedido ou de ofício, o militar licenciado ou excluído quando ficar provada, **em grau de recurso administrativo**, ilegalidade ou injustiça no processo. A reabilitação é publicada no Boletim Geral e leva à **reinclusão**, se não houver ação judicial com o mesmo objetivo.

Medidas administrativas (art. 28, § 1º, e art. 38)

Podem acompanhar ou substituir as penas: **cancelamento de matrícula** em curso ou estágio; **afastamento** do cargo, função, encargo ou comissão; **movimentação** da OME; **suspensão da folga** para serviço compulsório; e **suspensão do pagamento** dos dias faltados sem justificativa (com interrupção da contagem do tempo de serviço).

Forma (art. 38)	Quando
Alternativa — substitui totalmente a pena	transgressão leve , transgressor não reincidente específico e no mínimo no comportamento Bom
Cumulativa — soma-se à pena	transgressão média ou grave , transgressor reincidente específico e no mínimo no comportamento Insuficiente

Reincidência específica: repetir a mesma transgressão dentro do prazo que seria necessário para cancelar a pena da primeira (art. 38, § 1º). Para oficiais e aspirantes, aplica-se no que couber (§ 2º).

Aplicação e cumprimento das penas (arts. 32 a 37)

- **Publicação** (art. 32): a pena só se torna oficial com a publicação em boletim (da OME ou Geral). A **nota de culpa** traz: resumo dos fatos; enquadramento e **classificação** da transgressão; **atenuantes e agravantes**; a pena, com início, local e se haverá prejuízo da instrução; e o **comportamento** em que a praça fica ou ingressa.
- Havendo **causa de justificação**, publica-se a justificação no lugar da pena (§ 1º).
- Sem boletim próprio, publica-se no da autoridade imediatamente superior (§ 2º).
- Penas de **oficiais e aspirantes** saem, em princípio, em **boletim reservado** (§ 3º).
- **Postura** (art. 33): aplicar com **justiça, serenidade e imparcialidade**, visando o benefício educativo.

- **Requisitos** (art. 34): pena **proporcional** à gravidade, com dosimetria por atenuantes e agravantes; **uma só pena por transgressão** (sem prejuízo das responsabilidades civil e penal); transgressões **sem conexão** → uma pena para cada; **com conexão** → as menores funcionam como **agravantes** da principal.
- **Embriaguez** (art. 35): ninguém é interrogado ou encarcerado sob efeito de álcool ou substância que perturbe o entendimento; fica **detido** até recuperar a capacidade.
- **Início do cumprimento** (art. 36): só depois da publicação, e o **recurso suspende** o início e os efeitos até o julgamento final. A contagem de detenção/prisão vai do recolhimento até a soltura; militar afastado ou de licença cumpre ao voltar (salvo necessidade de recolhimento imediato); baixa hospitalar interrompe a contagem.
- **Competência entre autoridades** (art. 37): se duas autoridades com ação disciplinar conhecem a mesma transgressão, aplica a pena a de **nível hierárquico mais elevado**; se a pena cabível exceder o limite de quem julga, ele pede a aplicação à autoridade superior.

Modificação da pena (arts. 39 a 44)

Pode ser feita pela autoridade que aplicou, por autoridade superior ou pelas **Comissões Recursais** (estas, quando há recurso do punido). Quem souber de ilegalidade ou injustiça e não tiver competência deve propor a modificação.

Modificação	Consiste em	Detalhes
Anulação (arts. 40 e 41)	tornar sem efeito a publicação	cabe por injustiça ou ilegalidade; a qualquer tempo pelo Governador/SDS e Comandantes-Gerais (art. 10, I e II); em 60 dias pelas demais autoridades (salvo pena publicada em Boletim Geral). Anulada, apagam-se os registros e o militar preso é solto na hora
Relevação (art. 42)	suspender o cumprimento	quando os objetivos da pena já foram atingidos (independe do tempo restante) ou por passagem de comando, aniversário da OME ou data nacional, se já cumprida pelo menos metade
Atenuação (art. 43)	trocar por pena menos rigorosa	no interesse da disciplina e da ação educativa
Agravação (art. 44)	trocar por pena mais rigorosa	idem

Pegadinha clássica: anulação = apaga a **publicação**; relevação = suspende o **cumprimento**.

Comportamento das praças (arts. 45 a 49)

- Classificação, reclassificação e melhoria são da competência do **Comandante-Geral** e dos **Comandantes de OME**, sempre publicadas em boletim (art. 45, § 1º). A praça **entra no comportamento Bom** (§ 2º).
- Escala (art. 46):

Comportamento	Período de efetivo serviço	Punições no período
Excepcional	6 anos	nenhuma
Ótimo	4 anos	até 1 detenção
Bom	2 anos	1 prisão ou 2 sanções menores
Insuficiente	2 anos	até 2 prisões ou 4 sanções menores

Mau	1 ano	mais de 2 prisões ou 4 sanções menores
-----	-------	--

- A reclassificação e a melhoria são **automáticas**, pela escala móvel (art. 47). Condenação definitiva equivale a **prisão** se por **crime** e a **detenção** se por **contravenção** (art. 47, parágrafo único).
- O prazo conta a partir do **fim do cumprimento** da pena (art. 48). **Duas detenções = uma prisão** (art. 49).

Observação: os limites de Insuficiente e Mau usam a mesma expressão "quatro sanções menores" no texto legal; a diferença está no período (2 anos × 1 ano) e no número de prisões. Leia com atenção o enunciado.

Cancelamento de penas (arts. 60 a 64)

- **Conceito:** direito de ter cancelada a averbação da pena (e notas relacionadas) na ficha (art. 60).
- **Automático** (art. 61), se cumpridas **todas** as condições: a pena **não** pode ser das que afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decore da classe; **bons serviços** comprovados; **conceito favorável** do comandante; e tempo de efetivo serviço de **6 anos para prisão** ou **4 anos para detenção**, contados do último dia de cumprimento da pena a cancelar (art. 62).
- Uma pena nova **não prejudica** o cancelamento de outra; cancelada, o comportamento da praça é refeito (art. 62, §§ 1º e 2º).
- **Cancelamento especial** (art. 63): o **Comandante-Geral** pode cancelar uma ou todas as penas de quem prestou **relevantes serviços** e não foi punido nos **últimos 2 anos**, mesmo sem as condições do art. 61.
- As anotações canceladas são **tornadas ilegíveis**, com registro do boletim que concedeu o cancelamento (art. 64).

Recompensas (arts. 65 a 71)

- São o reconhecimento dos bons serviços (art. 65): **elogio**, **dispensas do serviço** e, para praças e alunos, **dispensa da revista do recolher e do pernoite** (art. 66).
- **Elogio** (art. 67): individual (só para quem se destacou em ato de serviço, ação meritória ou bravura) ou coletivo (grupo ou fração de tropa). Linguagem sóbria, sem adjetivos vazios. Só os **individuais**, obtidos nas funções próprias e concedidos por autoridade competente, vão para os assentamentos.
- Valores para o comportamento (§ 9º): **Bravura** anula os efeitos de uma **prisão**; **Ação Meritória** (com risco da própria vida) anula os de uma **detenção**; **Ato de Serviço** anula os de uma **medida administrativa autônoma**. Equivalências seguem a regra do art. 49 (§ 10).
- **Dispensas do serviço** (art. 68): **total** (isenta de todos os trabalhos, inclusive instrução) ou **parcial** (trabalhos especificados). A total vale por **até 8 dias** por vez e **até 16 dias por ano civil**, sem prejudicar as férias; conta-se de boletim a boletim (24 h) e é publicada com **24 h de antecedência**.
- **Competência:** concedem recompensas as autoridades do art. 10 (art. 69); as dispensas de revista do recolher e de pernoite cabem às dos **incisos V a IX** do art. 10 (art. 70); anular, restringir ou ampliar recompensas, com justificativa em boletim em **4 dias úteis** (art. 71).

Disposições finais da Parte Geral (arts. 72 a 74)

- **Conselhos de Justificação e de Disciplina** seguem normas próprias (art. 72).

- Só o **Governador/Secretário de Defesa Social** e os **Comandantes-Gerais** (art. 10, I e II) punem **inativos** (art. 73).
- O **Comandante-Geral** baixa instruções complementares para casos não previstos (art. 74).

Transgressões disciplinares em espécie (Parte Especial, arts. 75 a 188)

São **114 tipos**, cada um com a pena fixada em faixa de dias. Não tente decorar todos; aprenda a **lógica das faixas** e os tipos mais "de prova".

Natureza	Artigos	Pena	Faixas usadas
Grave	75 a 127	Prisão	5–10, 11–20 ou 21–30 dias
Média	128 a 166	Detenção	11–20 ou 21–30 dias (alguns 20–30)
Leve	167 a 188	Detenção	3–5 ou 6–10 dias (um tipo 3–8)

Regra de bolso: grave → **prisão**; média e leve → **detenção** (o que muda é a faixa de dias). A **repreensão** existe no rol do art. 28, mas **não é a pena de nenhum tipo** da Parte Especial.

Graves (prisão) — exemplos que caem:

- usar **anonimato** (11–20 dias; 21–30 se ofender pessoa ou a Corporação) — art. 75;
- **deixar de punir** transgressor (5–10) — art. 76;
- **faltar** a ato de serviço (21–30, com perda da remuneração e do tempo dos dias de falta) — art. 84; **abandonar** o serviço (21–30, com perda da remuneração e interrupção do tempo) — art. 85;
- não cuidar da **arma** sob sua responsabilidade, permitindo uso por terceiros (11–20) — art. 96;
- **espalhar notícias** falsas ou tendenciosas (21–30) — art. 97;
- ofender, ameaçar ou desafiar superior, igual ou subordinado, sem configurar crime (21–30) — art. 108; **rixa** ou luta corporal com igual ou subordinado (21–30) — art. 110;
- tratar o **subordinado** com descortesia ou injustiça (21–30) — art. 111;
- **manifestação coletiva** (salvo associações com fins lícitos) e aceitar manifestação coletiva de subordinados (21–30) — arts. 114 e 115;
- discutir assunto militar em meio de comunicação sem autorização (21–30) — art. 116;
- **bebida alcoólica**: usar em serviço, comprovado por exame clínico, ou introduzir em área militar sem autorização (21–30) — arts. 121 e 122;
- **incitar paralisação** ou **paralisar** o serviço (21–30) — arts. 126 e 127.

Médias (detenção) — exemplos:

- **faltar com a verdade** (20–30) — art. 128;
- **tatuagem** à mostra nos uniformes (11–20) — art. 130;
- apresentar-se **desuniformizado** ou mal uniformizado (11–20) — art. 131;
- deixar de prestar **continência** e sinais de respeito ao superior (1–20) ou de **corresponder** à continência do subordinado (11–20) — arts. 133 e 134;
- **chegar atrasado** a ato de serviço (11–20) — art. 143; **permutar serviço** sem permissão (11–20) — art. 144;
- conversar com **sentinela** (11–20) — art. 149;
- executar **exercício de risco** sem autorização, salvo competição/demonstração com responsável

habilitado (21–30) — art. 164;

- **transportar** pessoal ou material em viatura sem autorização (21–30) — art. 166.

Leves (detenção) — exemplos:

- **fumar** em local proibido, **conversar ou fazer ruído** em hora imprópria (3–5) — arts. 172 e 173;
- pouco cuidado com o **asseio** (6–10) — art. 171;
- **cabelo, barba, bigode** fora do padrão, **maquiagem/unhas** exageradas, **joias** que prejudiquem a apresentação (3–5) — arts. 183 a 185;
- frequentar **uniformizado** bares e boates incompatíveis com o decoro (6–10) — art. 186;
- não portar ou não exibir o **documento de identidade** (6–10) — art. 181;
- não comunicar ou não atualizar o **endereço** (6–10) — art. 188.

Como estudar a Parte Especial: leia a lista completa uma vez (lei seca, arts. 75 a 188), marcando o **grupo** (grave/média/leve) de cada tipo. Na prova, o mais comum é a banca trocar a **natureza** (ex.: dizer que faltar com a verdade é grave) ou a **pena** (prisão × detenção).

Fontes e método.

Lei Estadual nº 11.817, de 24 de julho de 2000 (Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco), texto anotado no portal Alepe Legis, consultado em 10/2026. Explicação, tabelas e seleção de exemplos elaboradas pelo MentorIA, em linguagem própria.

Pendências de verificação: (1) o art. 58 tem duas redações no texto anotado; a vigente (Lei 11.929/2001) remete aos "incisos II a IV do art. 20", aparentemente erro material por "art. 10"; (2) o art. 37 remete à "Parte Especial, Título Único, Capítulo I" para os limites de pena por autoridade, mas a Parte Especial não traz tabela de limites por autoridade — conferir com portarias do Comando Geral; (3) a contagem de 114 tipos inclui o art. 91, grafado "Art, 91" no texto do Alepe Legis.